

第五章 合同法律制度

第四单元 合同的消灭

本单元框架结构

	知识点	考频
1	合同的终止	高
2	违约责任	高

知识点 1: 合同的终止

一. 合同终止的原因与效果

原因	清偿+抵销+提存+免除+混同+合同的解除	
效果	1	合同的权利义务关系终止
	2	从权利义务归于消灭
	3	债权人应当将债权文书返还债务人
	4	当事人应当根据交易习惯履行通知、协助、保密、旧物回收等义务
	5	合同的消灭, 不影响合同 中有关解决争议的方法、结算和清理条款的效力

二. 清偿的具体规定

1. (对同一债权人的数项债务并存时的) 抵充顺序

债务人对同一债权人负担的数项债务种类相同, 债务人的给付不足以清偿全部债务的, 除当事人另有 约定 外, 由债务人在清偿时 指定 其履行的债务	
法定情形	优先清偿
未指定所履行的债务	已经到期 的债务
数项债务均已到期	缺乏担保或者担保最少 的债务
数项债务均无担保或担保相等	负担较重 (如利息较高)的债务
数项债务负担相同	到期在先 的债务
数项债务到期时间相同	按照 债务比例 进行清偿
记忆口诀	
约指到期, 缺少担保, 负担较重, 先后比例	

[案例 5.13]

A 公司对 B 公司的负债情况如下表所示,				
2024 年 6 月 12 日, A 公司未通知 B 公司的情况下向其账户转入 80 万元并备注“还钱”				
债务产生时间	债务金额	到期时间	担保情况	月利率
2023 年 1 月 1 日	100 万元	2024 年 2 月 1 日	抵押	1‰
2023 年 3 月 1 日	200 万元	2024 年 4 月 1 日	—	3‰
2023 年 5 月 1 日	300 万元	2024 年 6 月 1 日	—	
2023 年 7 月 1 日	400 万元	2024 年 8 月 1 日	保证	7‰
2023 年 9 月 1 日	500 万元	2024 年 10 月 1 日	质押	9‰

2. (同一笔债务) 给付不足的清偿顺序

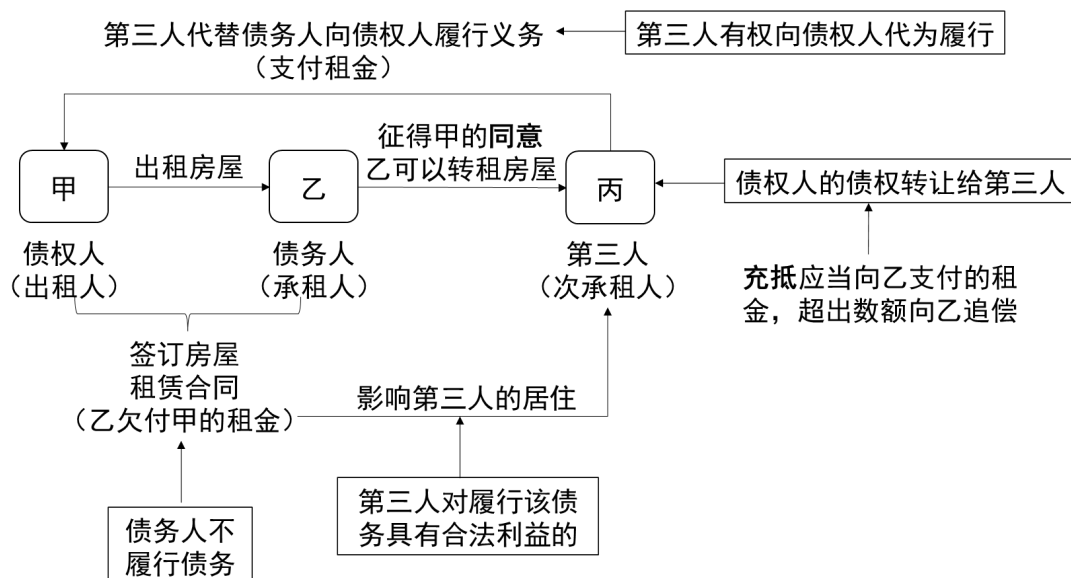
债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应当按照下列顺序履行

1	实现债权的有关费用	时间上“从后往前”清偿
2	利息	
3	主债务	

3. 第三人代为履行

	具体规定
1	债务人不履行债务， 第三人 对履行该债务 具有合法利益 的，第三人 有权 向债权人 代为履行 ；但是，根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定只能由债务人履行的除外
2	债权人 接受 第三人履行后，其对债务人的 债权转让给第三人 ，但债务人和第三人另有约定的除外

[案例 5.14]

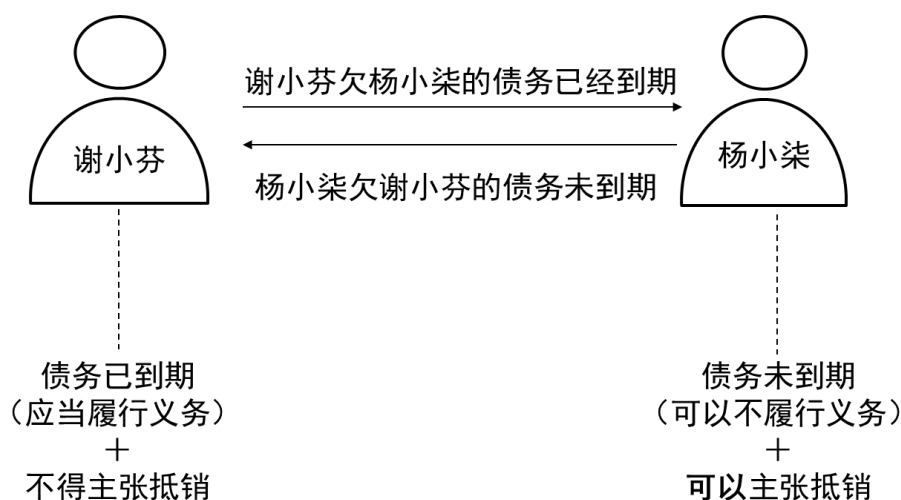


三. 抵销的具体规定

1. 抵销的类型

类型	具体规定		
约定抵销	当事人互负债务，标的物种类、品质不相同的，经 协商一致 ，可以抵销		
法定抵销	当事人互负标的物 种类、品质相同 的债务	双方的债务均已到期	任何一方 均可主张抵销
		一方的债务到期，另一方的债务未到期的	未到期一方 可以主张抵销 (可以不履行义务的一方)
	根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定不得抵销的除外		

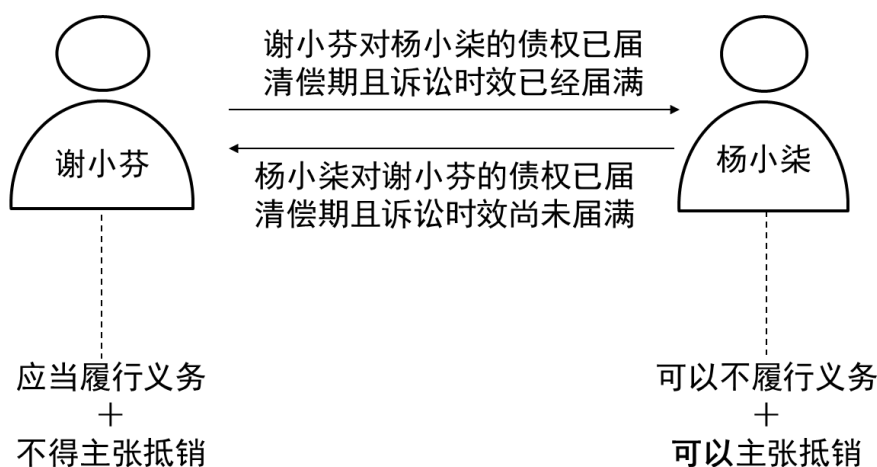
[案例 5.15]



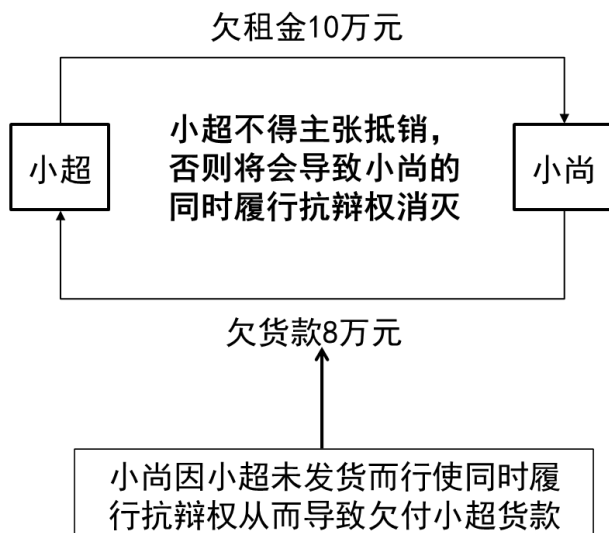
2. 法定抵销的其他规定

	具体规定
1	当事人互负债务应基于不同法律关系而产生， 并非同一双务合同中的 给付与对待给付
2	当事人主张抵销的，应当 通知 对方，自通知 到达 对方时生效
3	抵销 不得 附条件或者附期限
4	主动提出抵销的当事人一方享有的 债权已经到期 ，如案例 5.15 中，杨小柒的债权已经到期了，所以可以主张抵销
5	当事人互负债务，一方以其诉讼时效期间已届满的债权通知对方主张抵销，对方提出诉讼时效抗辩的，人民法院对该抗辩应予支持。 一方的债权诉讼时效期间已经届满，对方主张抵销的，人民法院应予支持
6	如果 债务人享有同时履行抗辩权 ，债权人不得主张抵销以实现自己的债权
7	双方 对等数额债务 因抵销而消灭
8	抵销后剩余的债权的诉讼时效期间， 应重新起算

[案例 5.16]



[案例 5.17]



3. 不得抵销的债务

	下列债务当事人不得主张抵销
1	提供 劳务 的债务
2	不作为 的债务
3	支付 抚恤金、最低生活保障金、退休金 的债务
4	按照约定应当向 第三人 给付的债务
5	因 侵害 自然人人身权益，或 故意、重大过失 侵害他人财产权益产生的损害赔偿 债务
6	当事人约定或者法律规定不得抵销的其他情形

四. 提存的具体规定

提存，指由于**债权人**的原因而无法向其交付合同标的物时，债务人将该标的物交给提存机关而**消灭债务**的制度

	具体规定	
提存的原因	1	债权人 无正当理由拒绝受领
	2	债权人 下落不明
	3	债权人 死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人
提存标的	1	只能是 动产
	2	标的物不适于提存或者提存费用过高的，债务人依法可以拍卖或者变卖标的物，提存所得的 价款
	3	提存人应就需清偿的 全部 债务进行提存，原则上 不允许部分 提存
提存效果	视同履行	1 自提存之日起，提存人的债务 归于消灭
		2 标的物提存后，毁损、灭失的风险由 债权人 承担
		3 提存期间，标的物的孳息归 债权人 所有
		4 提存费用由 债权人 负担
	对债务人	1 标的物提存后，债务人应当及时 通知 债权人或者债权人的继承人、遗产管理人、监护人、财产代管人
		2 债权人未履行对债务人的到期债务，或者债权人向提存部门书面表示放弃领取提存物权利的， 债务人负担 提存费用后 有权取回 提存物

	对债权人	1	债权人可以 随时 领取提存物。但是，债权人对债务人负有到期债务的，在债权人未履行债务或提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应 拒绝 其领取提存物
		2	债权人领取提存物的权利，自提存之日起 5年内 不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归 国家 所有

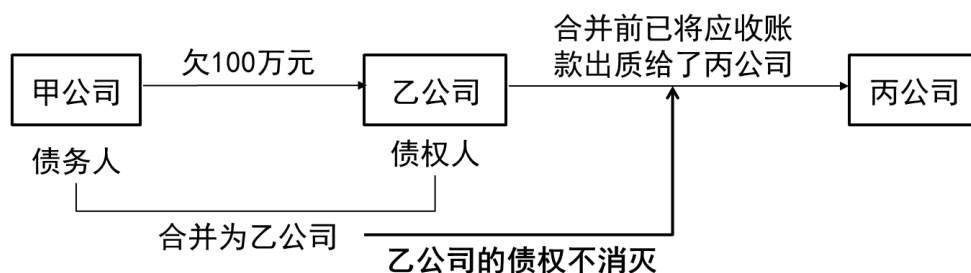
五. 免除的具体规定

	具体规定	
基本规定	债权人免除债务人 部分 或者 全部 债务的，债权债务部分或全部终止，但是债务人在合理期限内拒绝的除外	
免除要件	1	免除人须具备相应的民事行为能力
	2	债权人或其代理人应向债务人或者其代理人作出抛弃债权的意思表示
	3	免除不得损害第三人利益
法律效果	1	免除债权，债权的 从权利也随之消灭
	2	债权人免除 连带 债务人之一的债务的，其余连带债务人在 扣除该连带债务人应分担的份额后 ，仍应就 剩余 债务承担连带责任

六. 混同的具体规定

效果	1	债权和债务 同归于一人 的，债权债务 终止 ，但是损害第三人利益的除外
	2	合同关系以及其他债之关系消灭，附属于主债务的 从权利和从债务 也一并 消灭
混同不导致债权债务关系消灭的情形	1	票据未到期前依背书转让的， 票据上债权债务 即使 同归于一人 ，票据仍可流通，票据上的债权债务不消灭
	2	如 债权为他人权利质押的标的 ，债权债务即使同归于一人，债权也不消灭，否则将损害质权人的利益

[案例 5.18]



七. 合同解除的具体规定

1. 解除类型

	类型	阐述
约定解除	事前约定解除事由	当事人可以订立 附解除条件或解除期限 的合同，当解除条件成就或者解除期限届至时，合同解除
	事后协商一致解除	合同生效后，未履行或未完全履行之前，当事人以解除合同为目的， 经协商一致 ，订立一个解除原来合同的协议，使合同效力消灭的行为
法定解除		当事人行使依据 法律规定 取得的解除权以消灭合同关系的行为

2. 法定解除的相关规定

(1) 解除事由

法定解除事由	解除后果	
	解除权人 何时解除	违约方 是否需要承担违约责任
因不可抗力致使不能实现合同目的	立即解除	根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外
(预期违约) 在履行期限届满前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务	立即解除	依法承担违约责任
当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的	立即解除	依法承担违约责任
当事人一方迟延履行主要债务，经债权人催告后，在合理期限内仍未履行	先催告再解除	

(2) 解除权的行使

法定解除事由	解除权人(无过错方)
因不可抗力不能实现合同目的	非违约方+违约方
其他解除事由	非违约方

	具体规定	
解除方式	通知	享有解除权的一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除
	诉讼或者仲裁	合同自起诉状副本或者仲裁书副本送达对方时解除

	是否存在法定或约定的行使期限	具体规定	
行使期限	是	期限届满当事人不行使的，该权利消灭	
	否	对方已经催告	在合理期限内不行使的，该权利消灭
		对方没有催告	自解除权人知道或应当知道解除事由之日起1年内不行使的，该权利消灭

3. 合同解除的效果

	具体规定
1	合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失
2	合同因违约解除的，解除权人可请求违约方承担违约责任（如违约金），但是当事人另有约定的除外
3	主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外

4. 情势变更原则

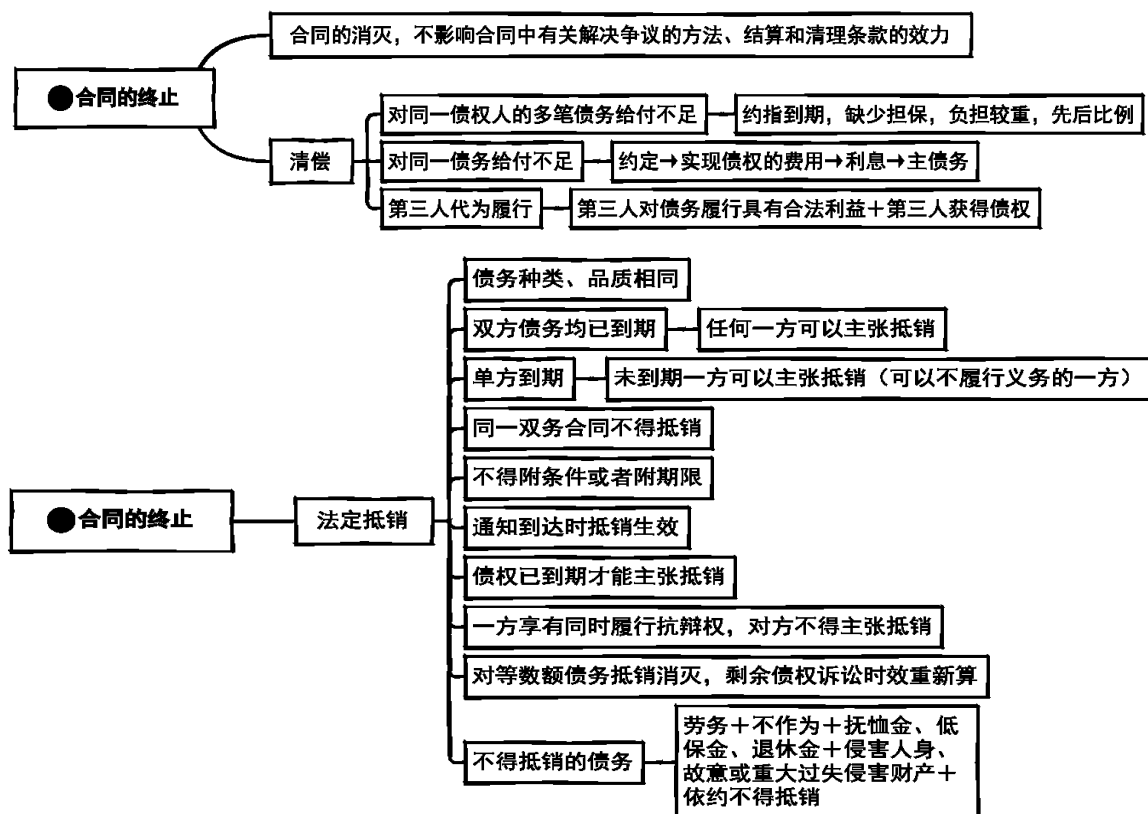
(1) 基本规定

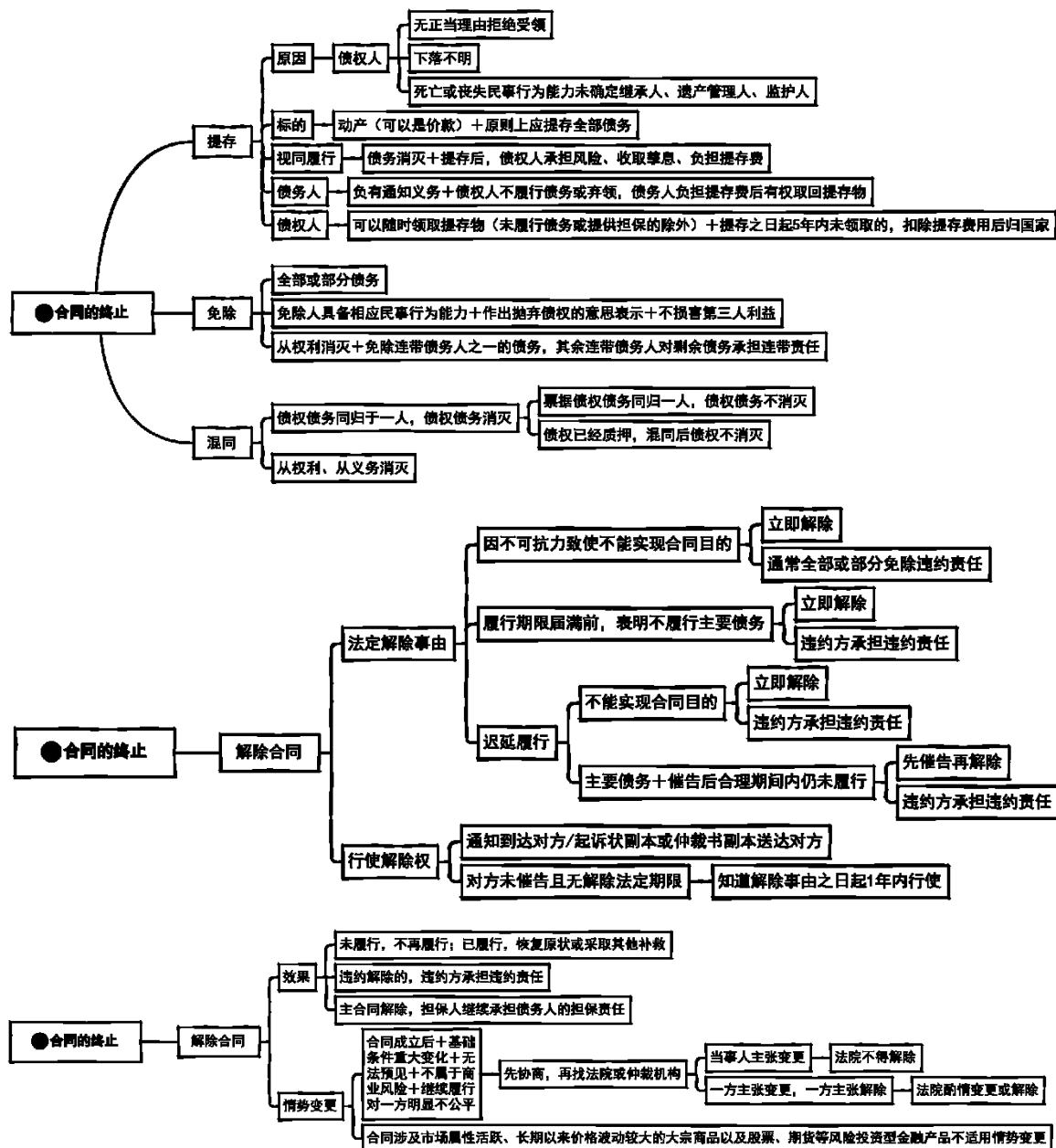
合同 成立后 ，合同的 基础条件 发生了当事人在 订立合同时无法预见 的、 不属于商业风险 的重大变化，继续履行合同对于当事人一方 明显不公平 的		
第一步	受不利影响的当事人可以请求与对方重新协商	
第二步	在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或解除合同	
	当事人的态度	人民法院的态度
	当事人请求 变更 合同的	不得解除 合同
	当事人 一方 请求 变更 合同，对方请求解除合同的，或者当事人 一方 请求 解除 合同，对方请求变更合同的	应结合案件的实际情况，根据公平原则判决 变更或解除 合同

(2) 合同基础条件发生重大变化的认定

根据《合同编通则解释》，合同成立后，因**政策调整或者市场供求关系异常变动**等原因导致价格发生当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的涨跌，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，人民法院应当认定合同的基础条件发生了“重大变化”。但是，**合同涉及市场属性活跃、长期以来价格波动较大的大宗商品以及股票、期货等风险投资型金融产品的除外**。

本单元“知识点1”总结





精学细练

【判断题】合同终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力。（ ）
(2020 年)

【答案】√

【解析】合同终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力。本题表述正确。

【单选题】2021 年 4 月 1 日，甲公司向乙公司借款 100 万元，约定借期 3 年。2022 年 3 月 1 日甲公司又向乙公司借款 80 万元，约定借期 2 年，并以其一处房屋设立抵押并办理登记。2023 年 3 月 5 日甲公司又向乙公司借款 60 万元，约定借期 1 年，由丙公司提供保证。最后三笔借款均到期，甲公司向乙公司偿还了 50 万元，当事人对于清偿顺序没有约定，甲公司也没有指定。甲公司偿还的借款应当是（ ）。(2024 年)

A. 2022 年 3 月 1 日的借款

- B. 2021 年 4 月 1 日的借款
- C. 2023 年 3 月 5 日的借款
- D. 三笔债权同时按比例履行

【答案】B

【解析】《民法典》第五百六十条规定：“债务人对同一债权人负担的数项债务种类相同，债务人的给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，由债务人在清偿时指定其履行的债务。债务人未作指定的，应当优先履行已经到期的债务；数项债务均到期的，优先履行对债权人缺乏担保或者担保最少的债务（选项 B）；均无担保或者担保相等的，优先履行债务人负担较重的债务；负担相同的，按照债务到期的先后顺序履行；到期时间相同的，按照债务比例履行。”

【单选题】甲公司向乙公司借款 100 万元，约定利息 10 万元。甲公司将一动产质押给乙公司。后甲公司到期无法履行债务，乙公司将该质物拍卖得到价款 60 万元，其中拍卖手续费 5 万元。当事人对履行顺位没有约定。乙公司实现的主债权金额是（ ）。(2024 年)

- A. 45 万元
- B. 50 万元
- C. 55 万元
- D. 60 万元

【答案】A

【解析】债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应当按照下列顺序履行：（1）实现债权的有关费用；（2）利息；（3）主债务。选项 A 当选。

【多选题】根据合同法律制度的规定，关于法定抵销，下列表述正确的有（ ）。(2023 年)

- A. 等额债务抵销后消灭
- B. 抵销可以附条件和期限
- C. 抵销后剩余债务重新计算诉讼时效
- D. 抵销通知到达对方时生效

【答案】ACD

【解析】抵销不得附条件和期限，选项 B 不当选。

【单选题】周某与李某互负到期债务，李某对周某所负债务是支付利息。根据合同法律制度的规定，周某对李某负有的下列债务中，可以适用法定抵销的是（ ）。

- A. 因侵害自然人人身权益产生的赔偿债务
- B. 支付租金
- C. 提供劳务
- D. 不开展竞争性营业活动

【答案】B

【解析】不得主张法定抵销的债务包括：（1）提供劳务的债务（选项 C）；（2）不作为的债务（选项 D）；（3）支付抚养费、最低生活保障金、退休金的债务；（4）按照约定应当向第三人给付的债务；（5）因侵害自然人人身权益，或故意、重大过失侵害他人财产权益产生的损害赔偿债务（选项 A）；（6）当事人约定或者法律规定不得抵销的其他情形。

【单选题】甲欠乙 6 万元，诉讼时效已经届满。乙欠甲 10 万元，诉讼时效尚未届满。2025 年 6

月 25 日，甲向乙发出抵销通知，6 月 26 日通知到达乙，下列表述正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 抵销后，甲对乙剩余债权的诉讼时效重新计算
- B. 抵销自 6 月 25 日生效
- C. 可以约定“抵销生效以提供担保为前提”
- D. 通知约定 7 月 1 日起抵销

【答案】A

【解析】当事人主张抵销的，应当通知对方，通知自到达对方时生效，选项 B 不当选。抵销不得附条件或者附期限，选项 C、D 不当选。抵销后剩余债权的诉讼时效期间，应重新起算，选项 A 当选。

【单选题】张某与李某约定 2 月 29 日交货，2 月 29 日李某如约交货，此时张某下落不明，李某提存货物，后发生不可抗力导致提存货物毁损，则对货物毁损承担责任的是（ ）。(2023 年)

- A. 张某
- B. 李某
- C. 提存机关
- D. 张某和提存机关共同负责

【答案】A

【解析】债权人下落不明，债务人提存的，自提存之日起，提存人的债务归于消灭。提存期间，标的物的孳息归债权人所有；提存费用由债权人负担；标的物提存后，毁损、灭失的风险由债权人承担。选项 A 当选。

【判断题】债权人免除连带债务人之一的债务，其余连带债务人仍应就全部债务承担连带责任。（ ）(2024 年)

【答案】×

【解析】债权人免除连带债务人之一的债务的，其余连带债务人在扣除该连带债务人应分担的份额后，仍应就“剩余”债务承担连带责任。

【多选题】根据合同法律制度规定，下列债务免除的表述中，正确的有（ ）。(2023 年)

- A. 免除债务后，债权的从权利并不随之消灭
- B. 免除不得损害第三人的利益
- C. 债权人或其代理人应向债务人或者其代理人作出抛弃债权的意思表示
- D. 免除人须具备相应的民事行为能力

【答案】BCD

【解析】免除债务，债权的从权利，如从属于债权的担保权利、利息权利、违约金请求权等也随之消灭。选项 A 不当选；免除不得损害第三人的利益。如债权人免除其债务人的债务，使得债权人无法清偿自身债务，债权人的债权人可以依法行使撤销权，撤销债权人免除债务的行为。选项 B 当选；债权人或者其代理人应向债务人或者其代理人作出抛弃债权的意思表示。选项 C 当选；免除应符合法律行为要件的有关规定，如免除人须具备民事行为能力。选项 D 当选。

【单选题】乙公司与甲公司签订 5 万元的借款合同，乙公司尚未还款，后债务因甲、乙公司合并为丙公司而终止。该债权债务关系终止的情形属于（ ）。(2022 年)

- A. 免除
- B. 抵销

- C. 法定解除
- D. 混同

【答案】D

【解析】债的关系应有两个不同的主体，因混同致债权债务归于同一人，债的关系无法维系，故归于消灭。选项D当选。

【单选题】2025年3月，甲科研所与乙企业签订一份设备改造的技术服务合同，约定自2025年7月1日至12月1日，甲科研所负责对乙企业的自动生产线进行技术改造。合同签订后，乙企业为履行合同做了相关准备工作。5月，甲科研所通知乙企业，因负责该项目的技术人员辞职，不能履行合同，根据合同法律制度的规定，下列关于乙企业权利的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙企业有权解除合同，并要求甲科研所赔偿损失
- B. 乙企业有权主张合同无效，并要求甲科研所承担缔约过失责任
- C. 乙企业有权撤销合同，并要求甲科研所承担缔约过失责任
- D. 乙企业至7月1日方有权要求甲科研所承担违约责任

【答案】A

【解析】在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，另一方有权（立即）解除合同并要求赔偿损失。在本题中，甲科研所与乙企业签订的技术服务合同在2025年3月签订时生效，甲科研所在5月份明确表示不能履行合同，乙企业有权（立即）解除合同并要求甲科研所赔偿损失。

【单选题】甲小学为了庆祝“六一”儿童节学生表演节目的需要，向乙服装厂订购了100套童装，约定在5月27日完成交付。5月28日，甲小学向乙服装厂催要童装，却被告知，因布匹供应问题6月3日才能交付童装，甲小学因此欲解除合同。下列关于该合同解除的表述中，正确的是（ ）

- A. 甲小学应先催告乙服装厂履行，乙服装厂在合理期限内未履行的，甲小学才可以解除合同
- B. 甲小学可以解除合同，无须催告
- C. 甲小学无权解除合同，只能要求乙服装厂承担违约责任
- D. 甲小学无权自行解除合同，但可以请求法院解除合同

【答案】B

【解析】当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以（立即）解除合同。

【单选题】根据合同法律制度的规定，当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼的方式依法主张解除合同，人民法院确认该主张的，合同自（ ）时解除。（2023年）

- A. 人民法院作出受理裁定
- B. 人民法院的判决生效
- C. 起诉状副本送达对方
- D. 人民法院的判决书送达对方

【答案】C

【解析】当事人一方未通知对方，直接以诉讼或仲裁方式主张解除合同，法院或仲裁机构确认解除的，合同自起诉状副本或仲裁申请书副本送达对方时解除。

知识点2：违约责任

一. 违约责任概述

违约类型	预期违约	在履行期限到来之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任
	届期违约	在履行期限到来以后，当事人拒绝履行、迟延履行或不完全履行合同义务
承担规则	违约责任的承担 不以违约方有过错为条件 ，通常以 存在违约行为且无免责事由 为条件，如当事人一方 因第三人的原因 造成违约的，应当依法向对方 承担违约责任 。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或按照约定处理	

二. 免责事由

事由		具体规定			
不可抗力	1	当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响， 部分 或者 全部 免除违约责任，但是法律另有规定的除外			
	2	当事人 迟延履行后 发生不可抗力的， 不免除 其违约责任			
	3	因不可抗力不能履行合同的，应当 及时通知 对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内 提供证明			
免责条款	当事人可以在合同中约定免责条款，免责条款的效力如下				
	免责项目	能否免责			
		故意	重大过失	轻过失	无过失
	人身伤害	×	×	×	×
	财产损失	×	×	√	√

三. 违约责任的承担形式

1. 继续履行

	具体规定	
适用	金钱债务： 无条件适用 继续履行	
	非金钱债务：存在下列情形之一的，不适用继续履行	
	1	法律上 或者 事实上不能 履行
	2	债务的标的 不适于 强制履行或者 履行费用过高
	3	债权人在合理期限内 未请求 履行
陷入僵局	不能继续履行非金钱债务致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的 请求终止 合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担	
替代履行	当事人一方不履行债务或履行债务不符合约定，根据债务的性质不得强制履行的，非违约方可以请求 违约方 负担由第三人替代履行的费用	

2. 采取补救措施

当事人一方履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定，仍不能确定的，受损害方可以根据标的的性质以及损失的大小，合理选择请求对方承担**修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬**等违约责任。

3. 赔偿损失

	具体规定
主张时间	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者

	采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。对方也可以不选择要求继续履行或采取补救措施， 直接主张 赔偿损失	
损失赔偿额	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益（ 直接损失+履行利益损失 ）	
对损失赔偿额的限制性规定	可预见性规则	不得超过 违约方 订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失
	减轻损失规则	当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大（费用由 违约方 承担）；没有采取适当措施致使损失扩大的， 不得就扩大的损失 请求赔偿
	过失相抵规则	当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以 减少 相应的损失赔偿额

4. 支付违约金

	具体规定
产生	当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
约定过低	约定的违约金低于造成的损失，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加
约定过高	约定的违约金过分高于造成的损失（约定的违约金>造成的损失×30%），人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。需要注意的是，恶意违约的当事人一方请求减少违约金的，人民法院一般不予支持
继续履行	当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还 应当履行 债务

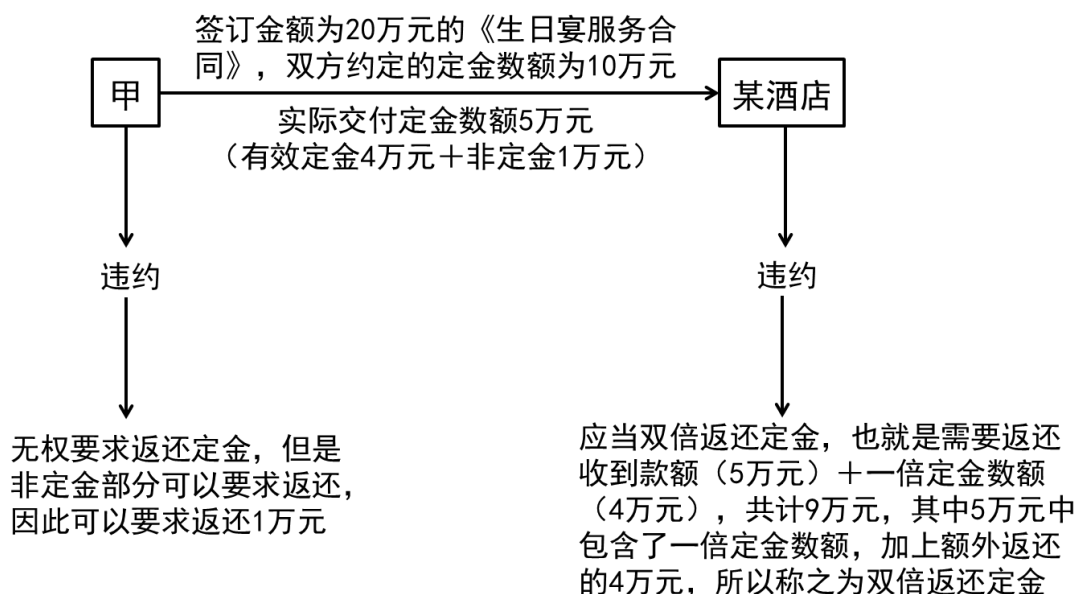
5. 定金责任

定金是指为**担保**合同的履行，由当事人一方在合同订立时或者订立后至履行前**给付**对方的一定数额的金钱或替代物

	具体规定	
类型	违约定金	违约定金指定金设立的目的在于保障合同的履行
	成约定金	当事人约定以交付定金作为主合同成立或者生效要件的，给付定金的一方未支付定金，但主合同已经履行或者已经履行主要部分的，不影响主合同的成立或者生效
	解约定金	当事人约定定金性质为解约定金，交付定金的一方主张以丧失定金为代价解除合同的，或者收受定金的一方主张以双倍返还定金为代价解除合同的，人民法院应予支持
违约定金	定金合同	定金合同是 实践 合同，自实际 交付 定金时 成立
	定金数额	1 定金的数额由当事人约定。但是， 不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力
		有效定金=定金数额≤主合同标的额×20%+实际交付
	2	实际 交付 的定金数额多于或少于约定数额的， 视为变更 约定的定金数额。收受定金一方提出异议并 拒绝接受 定金的，定金合同 不成立
	定金去向	债务人履行债务的，定金应当 抵作价款 或者 收回

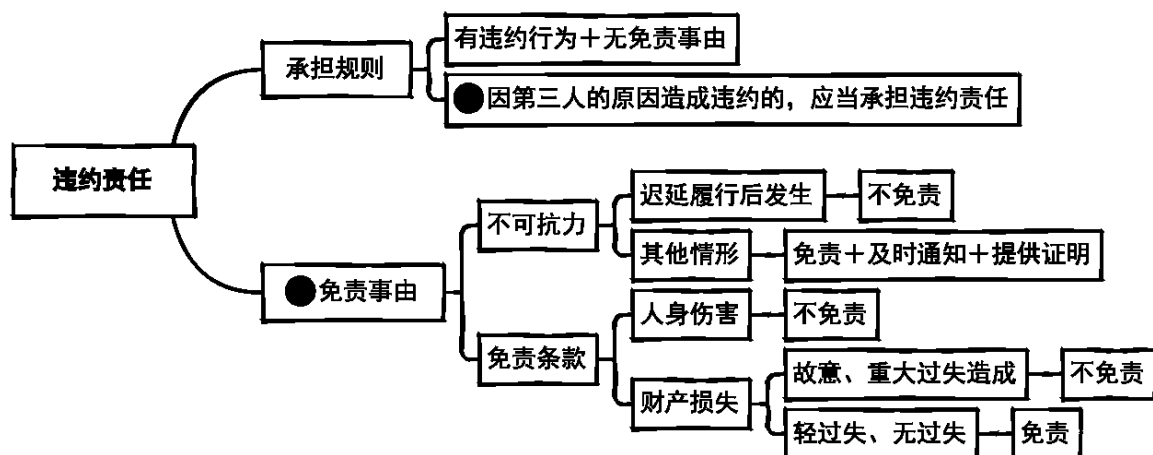
	违约方	惩罚规则	备注
罚 则	给付定金的一方	无权请求返还定金	非定金部分可以要求返还
	收受定金的一方	应当双倍返还定金	返还收到款额+一倍定金数额

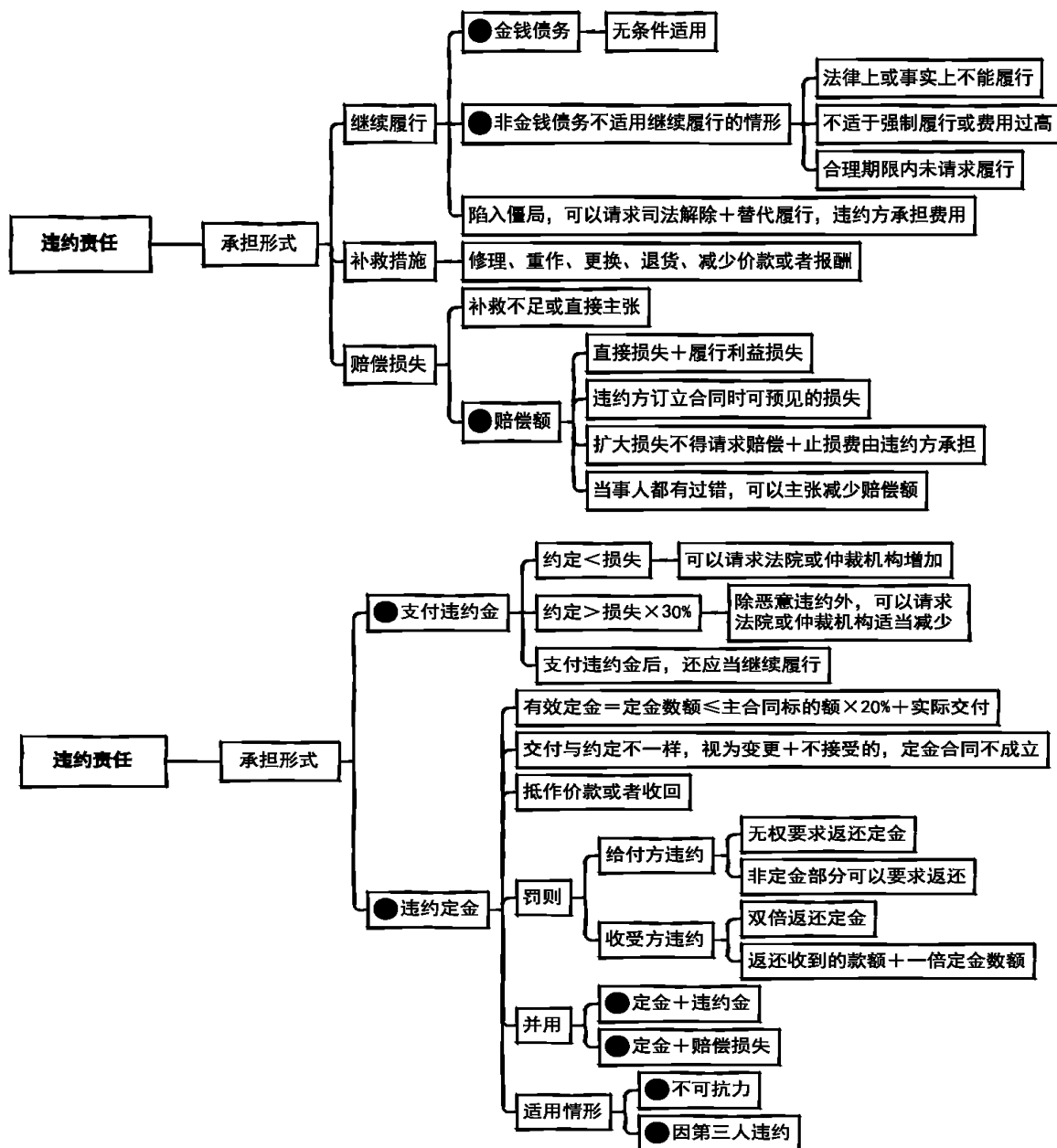
[案例 5.19]



	具体规定		
违约定金	并用规则	定金 V. S 违约金 (不能并用)	当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以 选择适用 违约金或者定金条款
		定金 V, S 赔偿损失 (可以并用)	定金 不足 以弥补一方违约造成的损失，对方 可以请求 赔偿超过定金数额的损失
	适用范围	不适用	因 不可抗力 致使合同不能履行，非违约方主张适用定金罚则的，人民法院 不予支持
		适用	因合同关系以外的 第三人的过错 ，致使主合同不能履行时， 适用 定金罚则。受定金处罚的一方当事人，可以向第三人追偿

本单元“知识点2”总结





精学细练

【单选题】根据合同法律制度的规定，违约方承担违约责任的形式不包括（ ）。(2021 年)

- A. 行使撤销权
- B. 继续履行
- C. 支付违约金
- D. 赔偿损失

【答案】A

【解析】承担违约责任的形式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金责任。选项 A 当选。

【单选题】根据合同法律制度的规定，下列各项中，人民法院可以要求债务人继续履行的是（ ）。(2023 年)

- A. 表演唱歌
- B. 表演话剧
- C. 支付房租
- D. 归还灭失的古董

【答案】C

【解析】当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（1）法律上或者事实上不能履行；（2）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高，前者如以具有人身性质的劳务为债务的，后者指履行费用大大超过实际履行合同所能获得的利益；（3）债权人在合理期限内未请求履行。选项C当选。

【判断题】当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。（ ）（2025年）

【答案】√

【解析】当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。本题表述正确。

【单选题】根据合同法律制度的规定，当事人一方不履行合同义务，给对方造成损失的，应当按照约定承担赔偿责任。损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过（ ）。（2023年）

- A. 违约一方订立合同时预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失
- B. 违约一方违约时预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失
- C. 守约一方订立合同时预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失
- D. 守约一方因对方违约预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失

【答案】A

【解析】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

【单选题】赵某和钱某于2025年8月6日签订二手房买卖合同，合同约定房价总额为300万元，赵某应付定金100万元，实际赵某只支付了定金80万元，钱某接受。则产生定金效力数为（ ）。（2025年）

- A. 100万元
- B. 90万元
- C. 80万元
- D. 60万元

【答案】D

【解析】定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。选项D当选。

【单选题】2024年2月1日，赵某与甲公司签订机器购买合同，约定3月1日前交付，机器价款10万元，赵某支付定金3万元，签订合同后赵某支付定金。甲公司未按约定时间交付机器，导致赵某发生经营损失1万元，赵某要求甲公司最高返还金额为（ ）。（2024年）

- A. 3万元

- B. 4 万元
- C. 5 万元
- D. 6 万元

【答案】C

【解析】定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使合同目的不能实现的，应当双倍返还定金。选项 C 当选。

【单选题】甲、乙签订 100 万元的买卖合同，合同约定一方违约，应支付违约金 18 万元。双方还签订了定金合同，约定甲交付定金 30 万元，但甲实际只向乙交付了定金 28 万元。之后乙违约，给甲实际造成损失 15 万元。甲最多可以要求乙赔付的金额是（ ）。(2024 年)

- A. 28 万元
- B. 15 万元
- C. 18 万元
- D. 20 万元

【答案】D

【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。如果甲选择定金罚则，乙赔付的金额是 20 万元（超过的 8 万元不产生定金效力，即乙原数返还甲交付的 28 万元，然后再赔付 20 万元定金，也就是乙双倍返还定金），如果甲选择违约金条款，乙赔付的金额是 18 万元。选项 D 当选。